

0000189-80.2017.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/02/2022

...
"APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Absolvição imprópria. Réu absolvido sumariamente da imputação, com a aplicação de medida de segurança recomendada pelos peritos. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFICO. Quando pelas circunstâncias fáticas do delito não se evidenciar o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000189-80.2017.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000189-80.2017.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício, Inquérito

Policial (Flagrante) - 332/2017 - 2º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, 332/2017

- 2º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, 181/2017 - 2º Distrito Policial de Mogi

das Cruzes, 72/2017 - 2º Distrito Policial de Mogi das Cruzes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luan Vinicius Santos de Oliveira

L

Juíza de Direito: Dra. Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

LUAN VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública e devidamente processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 26 de janeiro de 2017, entre uma praça na Rua Uva e na Av. Japão, altura do imóvel de nº 3978, Conjunto Bosque, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo, para fornecimento a terceiros, cerca de 72g (setenta e dois gramas) da droga Cannabis sativa L, conhecida popularmente como maconha, acondicionada em 38 (trinta e oito) invólucros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É dos autos que os policiais também encontraram com o denunciado uma quantia de R\$ 20,00 (vinte reais), esta proveniente da traficância.

A denúncia foi recebida em 15 de abril de 2019 (fls. 172).

Notificado e citado (fls. 129 e 188), apresentou defesa preliminar (fls. 137/138) e, resposta à acusação (fls. 152/156).

Produziu-se prova oral, com a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu.

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal promovida contra o réu, imputando-lhe a prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em virtude dos fatos descritos na denúncia.

A denúncia é parcialmente procedente, nos termos das razões a seguir expostas, sendo de rigor, como bem pleiteou a defesa, a desclassificação da conduta atribuída ao réu para aquela prevista no artigo 28, da Lei Antidrogas.

A materialidade do delito está configurada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 02, boletim de ocorrência de fls. 08/11, auto de exibição/apreensão de fls. 12/13, laudo de constatação de fls. 14/16, guia de depósito judicial de fls. 44, laudo do Instituto de Criminalista de fls. 62/63, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 66/68, bem como pela prova oral colhida.

Ao ser ouvida em Juízo, a testemunha, Fábio de Siqueira e Willian Ricardo Candido de Oliveira, policiais militares, disseram que estavam em patrulhamento pela Avenida Japão, caminhando pela via. Quando o acusado viu a equipe se aproximando, apertou o passo. Abordamos e localizamos, na sua cintura, uma garrafa pet, com substância entorpecente, além de R\$ 20,00 (vinte reais). O local é conhecido como venda de entorpecentes. Disse que estava indo para casa, porque estava chovendo e as vendas estavam fracas. Não fizemos incursão no local naquele dia, mas sempre fizemos patrulhamento, porque o local é conhecido como ponto de tráfico.

O acusado, Luan Vinicius Santos de Oliveira, em seu interrogatório, narrou que foi comprar maconha e estava indo embora quando os policiais o abordaram. Ia para sua casa. Esses policiais já tinham o abordado anteriormente, porque ficava na rua. Os policiais davam tapas, porque ficava na rua.

Assim, nota-se que o conjunto probatório produzido em Juízo, não autoriza a prolação de um decreto condenatório pelo crime de tráfico, sendo imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Ademais, não há outros elementos concretos que pudessem evidenciar a prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, somado ainda à circunstância de não ter sido apreendido qualquer bem de valor ou mesmo qualquer quantia vultosa em dinheiro, impõe a desclassificação do crime descrito na denúncia para aquele tipificado no artigo 28, da Lei 11.343/06, aplicando-se na espécie, assim, o princípio in dubio pro reo, não tendo os indícios da suposta prática de tráfico pelo réu, colhidos na fase inquisitiva, restado devidamente corroborados pelas provas colhidas sob o manto do contraditório.

Destaque-se que o artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06 expressamente dispõe que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o Juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Sobre o tema, também já decidiu a jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Absolvição imprópria. Réu absolvido sumariamente da imputação, com a aplicação de medida de segurança recomendada pelos peritos. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFICO. Quando pelas circunstâncias fáticas do delito não se evidenciar o destino comercial da droga apreendida, bem como se tratar de réu surpreendido na posse de pequena quantidade de droga, dela fazendo uso efetivo, impõe-se a desclassificação do tráfico para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. Recurso provido". (TJ/SP; 2ª.

Câmara de Direito Criminal; Apelação nº 0344000-66.2010.8.26.0000; Relator

Desembargador Paulo Rossi; j. 05/12/2011).

Pontuo, por fim, que o fato do acusado ser portador de retardo mental - CID F71 (fls.157/158), interditado pelo Juízo Cível, não afasta sua consciência de que o que portava era ilícito, tanto que apertou o passo quando viu os policiais militares. Contudo, à par do nervosismo, não há nada nos autos que demonstrem que os entorpecentes se destinavam ao trafico.

Assim, à vista das circunstâncias da quantidade e natureza da droga, bem como do conteúdo da prova oral colhida em Juízo, de rigor mesmo a desclassificação pugnada. Diante de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de DESCLASSIFICAR a conduta imputada ao réu LUAN VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Intime-se o acusado para restituição do valor apreendido nos autos.

Autorizo a incineração dos entorpecentes, nos termos dos artigos 32 e 58, ambos da Lei Antidrogas, se o caso.

Após o trânsito em julgado:

(i) procedam-se as anotações e comunicações de praxe,

(ii) tornem conclusos para verificação de eventual prescrição.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 28 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA